Öffentliche Beurkundung

Kaufvertrag

mit werkvertraglichen Abreden

Piiri AG, Aktiengesellschaft mit Sitz in Zürich, Limmatquai 72, 8001 Zürich, UID CHE-332.220.777, heute [mit schriftlicher Vollmacht] vertreten durch _____, geb. _____, Heimatort: _____, _____ [Adresse]

– nachfolgend die «**erstellende Partei**» genannt –

erstellt auf dem Grundstück Grundbuch Blatt 8507, Kataster C2738, Uster, im Alleineigentum von

Dettwyler Immobilien GmbH, Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Sitz in Küsnacht ZH, Alte Landstrasse 117, 8700 Küsnacht, UID CHE-110.614.322, heute vertreten durch Herrn Christoph Dettwyler, von Zollikon und Reigoldswil, in Küsnacht, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift

– nachfolgend die «**veräussernde Partei**» genannt –

ein Mehrfamilienhaus mit unterirdischer Autoeinstellhalle und einer PV – Anlage auf dem Schrägdach, alles gemäss rechtskräftiger Baubewilligung, Beschluss-Nr. 474 /B2.02.20 der Baubehörde der Stadt Uster vom 18.11.2025

[Erwerber], geb. TT.MM.JJJJ, Staatsangehörigkeit: Land (Niederlassungsbewilligung C / Aufenthaltsbewilligung B) oder Heimatort: _____, Zivilstand XY, [Adresse], als Miteigentümer je zur Hälfte, und

[Erwerber], geb. TT.MM.JJJJ, Staatsangehörigkeit: Land (Niederlassungsbewilligung C / Aufenthaltsbewilligung B) oder Heimatort: _____, Zivilstand XY, [Adresse], als Miteigentümer je zu Hälfte

– nachfolgend die «**erwerbende Partei**» genannt –

erwirbt von der veräussernden Partei die nachbezeichneten Grundstücke (Beschreibungen s. hinten) und überträgt der erstellenden Partei die schlüsselfertige und betriebsbereite Erstellung der gesamten Baute inkl. gemeinschaftlichen Anlagen/Einrichtungen und Umgebung, wie nachfolgend umschrieben.

Grundbuchamt: Uster
Vertragsobjekt 1

Grundbuch Blatt XXX, Stockwerkeigentum, EGRID CHXXXXXXXXXXX, Seefeldstrasse 14, 8610 Uster
XX/1000 Miteigentum an Grundbuch Blatt 8507, Kataster C2738, EGRID CH270677353123, Uster
mit Sonderrecht an der Wohnung Nummer XXX im XXX, mit Keller Nummer XX im Untergeschoss, in den Aufteilungsplänen [Farbe einfügen] bemalt, laut Begründungserklärung Beleg XXXX.

Beschreibung des in Stockwerkeigentum aufgeteilten Grundstückes

Grundbuch Blatt 8507, Stockwerkeigentum, EGRID CH270677353123, Seefeldstrasse 14, 8610 Uster

Grenzen / Bemerkungen

1. Die Grundstückbeschreibungen der Vertragsobjekte sowie des gemeinschaftlichen Grundstückes Grundbuch Blatt 8507 bilden integrierende Bestandteile dieses Kaufvertrages.
2. Die erwerbende Partei weiss, dass das in der Grundstückbeschreibung Grundbuch Blatt 8507 aufgeführte Gebäude Nr. 19801960 nicht Gegenstand des Stockwerkeigentums ist. Die veräussernde Partei erklärt und bestätigt, dass das Gebäude Nr. 19801960 auf Kataster C2738 abgebrochen wird und an dessen Stelle ein Mehrfamilienhaus mit unterirdischer Autoeinstellhalle und einer PV – Anlage gemäss der rechtskräftigen Baubewilligung, Beschluss 474 / B2.02.20 der Baubehörde der Stadt Uster vom 18.11.2025, erstellt wird.
3. Grenzen des gemeinschaftlichen Grundstückes Kataster C2738 gemäss vorgelegtem Plan.
4. Die amtliche Wohnungsnummer für das Vertragsobjekt 1 ist den Parteien nicht bekannt.
5. Die erwerbende Partei bestätigt, den Stockwerkeigentums-Begründungsakt, die Aufteilungspläne sowie das Reglement der Stockwerkeigentümergemeinschaft und die Nutzungs- und Verwaltungsordnung der Miteigentümer eingesehen zu haben. Der erwerbenden Partei ist bekannt, dass die Aufteilungspläne nicht die Wirkung von Grundbuchplänen haben. Es ist ihre Sache, diese Pläne auf die Übereinstimmung mit den tatsächlichen Verhältnissen zu überprüfen.
6. Der Wortlaut der in den Grundstückbeschreibungen enthaltenen Anmerkungen, Vormerkungen und Dienstbarkeiten ist den Parteien bekannt; sie verzichten auf die wörtliche Wiedergabe in diesem Vertrag. Die erwerbende Partei erklärt, Kopien der entsprechenden Wortlaute erhalten zu haben.

Der Kauf-/Werkpreis für die Vertragsobjekte

A.
Der Kaufpreis zugunsten der veräussernden Partei beträgt:

CHF	XX	für den auf das Vertragsobjekt 1 (Wohnung Nr. XXX mit Keller) entfallenden Landanteil,

B.
Der Kaufpreis zugunsten der erstellenden Partei beträgt:

CHF	XX	pauschaler Werkpreis für das Vertragsobjekt 1 (Wohnung mit Keller und Einstellplatz),

Der **Kaufpreis A** und der **Werkpreis B** von zusammen **CHF XXXXXXXXXXXXX** (Schweizer Franken ……) wird wie folgt getilgt:

CHF	50'000.00	hat die erwerbende Partei bereits früher an die veräussernde Partei bezahlt. Diese Anzahlung ist weder zu verzinsen noch sicherzustellen.
CHF		hat die erwerbende Partei Valuta heute der veräussernden Partei auf das Konto IBAN [redacted] lautend auf Dettwyler Immobilien GmbH, bei der Zürcher Kantonalbank, zu bezahlen.
CHF		hat die erwerbende Partei Valuta heute für Rechnung der veräussernden Partei direkt an das Steueramt der Stadt Uster (Konto IBAN [redacted] bei der PostFinance AG, lautend auf Steueramt Uster, 8610 Uster, mit dem Vermerk "Depot Grundstückgewinnsteuer / Dettwyiler Immobilien GmbH an ERWERBER") zu bezahlen [vgl. Ziffer 6 der weiteren Bestimmungen hinten].
CHF		hat die erwerbende Partei Valuta heute der erstellenden Partei auf das Konto IBAN [redacted] lautend auf Piiri AG, bei der Zürcher Kantonalbank, zu bezahlen. Dieser Betrag entspricht 25 % vom totalen Werkpreis
CHF		hat die erwerbende Partei der erstellenden Partei bei Ende Rohbau (=betonieren der obersten Decke) auf das Konto IBAN [redacted] lautend auf Piiri AG, bei der Zürcher Kantonalbank, zu bezahlen. Dieser Betrag entspricht 25 % vom totalen Werkpreis. Die Rohbauvollendung und damit die Fälligkeit dieser Teilzahlung erfolgt voraussichtlich Ende Februar 2028; das genaue Datum hat die erstellende Partei der erwerbenden Partei mindestens 30 Tage im Voraus mitzuteilen.
CHF		hat die erwerbende Partei der erstellenden Partei beim Einzug der Elektroinstallationen auf Konto IBAN [redacted] lautend auf Piiri AG, bei der Zürcher Kantonalbank, zu bezahlen. Dieser Betrag entspricht 20 % vom totalen Werkpreis. Der Einzug der Elektroinstallationen und damit die Fälligkeit dieser Teilzahlung erfolgt voraussichtlich Ende April 2028; das genaue Datum hat die erstellende Partei der erwerbenden Partei mindestens 30 Tage im Voraus mitzuteilen.

CHF	Übertrag

CHF	Übertrag
CHF	hat die erwerbende Partei der erstellenden Partei bei Einbringung der Unterlagsböden auf das Konto IBAN [redacted] lautend auf Piiri AG, bei der Zürcher Kantonalbank, zu bezahlen. Dieser Betrag entspricht 20 % vom totalen Werkpreis. Die Einbringung der Unterlagsböden und damit die Fälligkeit dieser Teilzahlung erfolgt voraussichtlich Ende Juni 2028; das genaue Datum hat die erstellende Partei der erwerbenden Partei mindestens 30 Tage im Voraus mitzuteilen.
CHF	hat die erwerbende der erstellenden Partei als Schlusszahlung bei Fertigstellung auf das Konto IBAN [redacted] lautend auf Piiri AG, bei der Zürcher Kantonalbank, zu bezahlen. Dieser Betrag entspricht 10 % vom totalen Werkpreis. Die Fertigstellung und damit die Fälligkeit dieser Restzahlung erfolgt voraussichtlich im Oktober 2028; das genaue Datum hat die erstellende Partei der erwerbenden Partei mindestens 30 Tage im Voraus mitzuteilen.
_____	
CHF	**total Kaufpreis und Werkpreis.**

Bemerkungen zum Kaufpreis/Werkpreis

Die erwerbende Partei hat bis spätestens 5 Arbeitstage vor dem Beurkundungstermin der Zürcher Kantonalbank, Webernstrasse 3, 8610 Uster, ein unwiderrufliches Zahlungsversprechen einer Bank mit Sitz in der Schweiz über den gesamten Kaufpreis (Landanteil und Werkanteil, abzüglich bereits geleisteter Reservationszahlung) zuzusenden. Das Zahlungsversprechen hat eine Gültigkeit bis mindestens 31. Januar 2029 aufzuweisen. Die erstellende und die veräussernde Partei sind mittels Kopie zu orientieren.

Wird die Bank über die erfolgte Eigentumsübertragung erst nach Clearingschluss informiert, können die Zahlungen erst mit Valuta des darauffolgenden Bankwerktages ausgeführt werden. Die veräussernde und erstellende Partei haben daraus gegenüber der erwerbenden Partei keinen Anspruch auf Verzugszins.

Sämtliche Zahlungen erfolgen ohne Mitwirkung und Verantwortung des Notariats und Grundbuchamtes Uster.

Bei Zahlungsverzug der erwerbenden Partei ist ein Verzugszins von 5 % p.a. geschuldet.

Sofern das Bauobjekt aus öffentlich-rechtlicher Sicht (Bezugsbewilligung Stadt Uster) bezugsbereit ist, hindern allfällige unwesentliche Mängel, untergeordnete Fertigstellungs- (inkl. Umgebungsarbeiten) und Nachbesserungsarbeiten betreffend unwesentliche Mängel den Vollzug dieses Vertrages nicht und entbinden die erwerbende Partei nicht von ihren Zahlungspflichten. Jegliche Rückbehaltungs- und Verrechnungsrechte der erwerbenden Partei werden hiermit vollständig ausgeschlossen.

Im vorstehenden Kaufpreis/Werkpreis nicht inbegriffen sind:

- *die Kosten für die von der erwerbenden Partei allenfalls benötigten neu zu errichtenden Grundpfandrechte auf den Vertragsobjekten;*
- *Mehrkosten i.S.v. Art. 59 Abs. 1 SIA-Ordnung 118 gemäss der Definition des Bauobjekts Litera C hinten;*
- *Mehrkosten gemäss der Definition des Bauobjekts Litera C hinten;*
- *Mehrkosten für individuelle respektive vom Baubeschrieb abweichende Ausbau-/Änderungswünsche der erwerbenden Partei, über welche separat abgerechnet wird (vgl. Definition des Bauobjekts Litera E hinten);*
- *nachträglich von der erwerbenden Partei gewünschte Zusatzleistungen (Planung und Bauleitung), über welche separat abgerechnet wird;*
- *höhere Anschlussgebühren etc., resultierend aus Mehrwünschen, Änderungen und evtl. Eigenleistungen der erwerbenden Partei;*
- *Kosten für die Bewirtschaftung des Bauwerks ab Abnahme;*
- *Kosten für die Hauswartung (inkl. Gerätschaften und Utensilien der Hauswartung).*

Erstellung der Bauten, Anlagen und Einrichtungen (Werkvertrag)

Die erstellende Partei verpflichtet sich gegenüber der erwerbenden Partei zur schlüsselfertigen und betriebsbereiten Erstellung der Stockwerkeigentumseinheit XXX inkl. der sämtlichen Zufahrts- und Zugangswege, gemeinschaftlichen Anlagen und Installationen etc. gemäss der nachstehenden Umschreibung. Die erwerbende Partei nimmt zur Kenntnis, dass die erstellende Partei die schlüsselfertige Erstellung des Bauprojekts als sogenannte Totalunternehmerin (nachfolgend «TU») ausführen wird.

Der Einfachheit halber werden die vorgenannten, nachfolgend umschriebenen werkvertraglichen Leistungen gesamthaft als «**Bauprojekt**» bezeichnet.

Definition des Bauprojekts

Gegenstand des mittels vorliegendem Werkvertrag vereinbarten Bauprojekts ist die schlüsselfertige und betriebsbereite Erstellung der Überbauung Stockwerkeigentumseinheit Whg. Nr. XXX auf dem Grundstück Grundbuch Blatt. 8507, Kataster C2738, Grundbuch Uster (Grundstückbeschrieb siehe hinten).

Die erstellende Partei verpflichtet sich gegenüber der erwerbenden Partei zur schlüsselfertigen und betriebsbereiten Erstellung der Stockwerkeigentumseinheit samt Keller und Einstellhalle inkl. der sämtlichen Zufahrts- und Zugangswege, gemeinschaftlichen Anlagen und Installationen etc. gemäss der nachstehenden Umschreibung.

A. Allgemeines / Grundlagen

Grundlage für die Erstellung des Bauobjekts bilden folgende Unterlagen, welche Bestandteil dieses Vertrages bilden:

- Baubeschrieb vom 04.11.2026 (Beilage 1);
- Vertragspläne vom 27.08.2026, Wohnung, und Keller Mst. 1:100 (Beilage 2);
- Käufervereinbarung vom xx.xx.2026 (Beilage 3):
- Rabattvereinbarung vom xx.xx.2026 (Beilage 4)
- Käuferbudget, Budgetblatt pro Wohnung vom 02.11.2026 (Beilage 5).

Zudem werden sämtliche Bestimmungen der SIA-Norm 118, Ausgabe 2013, für anwendbar erklärt, soweit in diesem Vertrag nicht explizit davon abgewichen wird.

Die erwerbende Partei erklärt, diese Unterlagen (Beilagen 1-4) sowie die SIA-Norm 118 (Ausgabe 2013) gelesen zu haben und anzuerkennen. Die Parteien erklären, dass das Bauprojekt durch die vorgenannten Unterlagen (Beilagen 1-4) sowie die SIA-Norm 118 (Ausgabe 2013) genügend spezifiziert sind.

Die Realisierung des Bauprojekts basiert ferner auch auf der rechtskräftigen Baubewilligung, Beschluss-Nr. 474 / B2.02.20 der Baubehörde der Stadt Uster vom 18.11.2025, welche aber keinen Bestandteil dieses Vertrages bildet. Die Baubewilligung ist der erwerbenden Partei bekannt.

B. Erschliessung etc.

Im Kaufpreis/Werkpreis inbegriffen sind sämtliche Erschliessungskosten (inkl. Hausanschlüsse bis zu den entsprechenden Bezugsquellen im Haus – wie Hahnen, Steckdosen etc.), alle Anschluss- und Einkaufsgebühren, die Umgebungsarbeiten mit Bepflanzung sowie die Bauzinsen.

C. Baubeschrieb

Der vorstehende pauschale Kaufpreis/Werkpreis versteht sich für das schlüsselfertige und bezugsbereit erstellte Bauobjekt (Stockwerkeigentumswohnung, Keller und alle gemeinschaftlichen Bauteile und Anlagen inkl. Zufahrts- und Zugangswegen) gemäss den vorgenannten Grundlagen (Baubeschrieb, Vertragspläne).

Die erstellende Partei leistet der erwerbenden Partei Gewähr für die vollständige und mängelfreie Ausführung des Werks nach den jeweils gültigen Regeln der Baukunde sowie für die Verwendung von soliden und einwandfreien Materialien.

Im pauschalen Kaufpreis/Werkpreis inbegriffen sind alle Arbeiten, Leistungen und Lieferungen, die nach Baubeschrieb vom 04.11.2026 (vgl. Beilage 1) zur schlüsselfertigen und betriebsbereiten Erstellung des Bauobjekts erforderlich sind. Der Kaufpreis/Werkpreis umfasst insbesondere alle auf die Gebäudeteile, Anlagen, Einrichtungen und Umgebung entfallenden Bauvorbereitungs-, Gebäude-, Umgebungs-, Reinigungs- und Räumungskosten mit Einschluss sämtlicher Honorare, Werklöhne und sonstiger Vergütungen, Baunebenkosten, wie Anschluss- und weitere Gebühren, Versi-

cherungskosten, Vermessungs- und Vermarkungskosten inkl. der Gebäudeaufnahme, Zinsen und Spesen aller Art sowie die Kosten für eine ausreichende und sichere Zufahrt des Baugrundstücks während der Bauarbeiten, etc. Im pauschalen Kaufpreis/Werkpreis sind sodann die Netto-Budgetpositionen gemäss Käuferbudget vom 02.11.2026 (Beilage 4) enthalten.

Die erstellende Partei trägt das Baugrundrisiko vollständig allein.

Bei dem vorgenannten Kaufpreis/Werkpreis handelt es sich um einen Pauschalpreis, welcher nicht der Teuerung unterliegt.

Der erstellenden Partei steht eine zusätzliche (zum pauschalen Werkpreis) Vergütung für folgende Positionen zu, welche separat abzurechnen sind:

- *Mehrkosten aufgrund von gemäss dem vorliegenden Vertrag rechtsgültig vereinbarten Bestellungsänderungen (dazu nachfolgend Litera E);*

Kleinere Änderungen bezüglich der Ausführung bleiben vorbehalten, soweit dadurch die Qualität des Bauobjekts nicht beeinträchtigt wird.

Im Vergleich zu den Vertragsplänen geringfügige Mass- und/oder Flächenabweichungen sind von der erwerbenden Partei hinzunehmen, ohne dass diesbezügliche Ansprüche gegenüber der erstellenden Partei geltend gemacht werden können.

Etwaig heute noch offene/unbewilligte Farbwahlentscheide, die Aussengestaltung sowie die Umgebungs- und Pflanzenpläne sind vor der Ausführung von der zuständigen Behörde durch die erstellende Partei bewilligen zu lassen. Bis zum Vorliegen dieser Bewilligungen sind etwaige Angaben im Baubeschrieb nicht verbindlich. Die erstellende Partei ist in der Umsetzung der noch zu bewilligenden, vorgenannten Punkte gänzlich frei und der erwerbenden Partei stehen keine diesbezüglichen Mitsprache- und/oder Wahlrechte etc. zu.

D. Totalunternehmerin / Überwachungsrecht

Zuständig für die Bestimmung der am Bau beteiligten Unternehmer/Planer/Lieferanten ist ausschliesslich und allein die erstellende Partei.

Der erwerbenden Partei steht kein Mitbestimmungsrecht zu.

Die erwerbende Partei hat das Recht, nicht aber die Pflicht, die Ausführung der Arbeiten zu überwachen. Eine allfällige Überwachung hat jedoch keinerlei Auswirkungen auf die Haftung der erstellenden Partei und darf die erstellende Partei nicht in der Erbringung ihrer werkvertraglichen Leistungen beeinträchtigen und/oder zu Verzögerungen führen. Die erwerbende Partei ist nicht berechtigt, den am Bau beteiligten Handwerkern und Unternehmern usw. direkt Weisungen zu erteilen. Sie hat sich schriftlich an die erstellende Partei resp. an den von dieser der erwerbenden Partei zugewiesenen Käuferbetreuer zu wenden.

Die erstellende Partei vertritt die erwerbende Partei gegenüber Behörden und Amtsstellen.

Die erwerbende Partei ist nicht berechtigt, Eigenleistungen auszuführen. Solche Leistungen kann die erwerbende Partei erst nach erfolgter Abnahme des Bauobjekts und Übertragung des Grundeigentums auf eigenes Risiko und eigene Gefahr beauftragen und ausführen (lassen).

Mehr- oder Minderkosten für zusätzliche respektive vom Baubeschrieb abweichende Ausbauwünsche und/oder budgetübersteigenden Ausbauwünsche / Termine

1. Für die sorgfältige Beratung, Planung, Bauleitung und Ausführung von baulichen Änderungen - in Bezug auf den Baubeschrieb vom 04.11.2026 (vgl. Beilage 1) - der erwerbenden Partei ist die erstellende Partei verantwortlich.

   Mehrkosten für individuelle respektive vom Baubeschrieb vom 04.11.2026 (vgl. Beilage 1) abweichende Ausbau-/Änderungswünsche und Überschreitungen der im Käuferbudget vom 04.11.2026 (Beilage 5) genannten Nettobudgetbeträge der erwerbenden Partei sowie die damit zusammenhängenden Honorare, Gebühren und Abgaben sind im vorstehenden Kaufpreis/Werkpreis nicht inbegriffen und gehen allein zu deren Lasten.

   Die erstellende Partei ist berechtigt, die durch Änderungswünsche entstehenden Mehrkosten jederzeit nach Unterzeichnung der Auftragsänderung in Rechnung zu stellen. Die Mehrkosten sind nach erfolgter Abrechnung und innert 30 Tagen nach Rechnungszugang, jedoch spätestens vor der Bezugsübergabe/Fertigstellung, an die erstellende Partei zu vergüten.

   Für Kosten im vorgenannten Sinne kann die veräussernde Partei entsprechende Akontozahlungen von bis zu 100% der Mehrkosten, ausgehend von der nachfolgenden Berechnungsweise, verlangen und die Ausführung vom Eingang der Akontozahlungen abhängig machen.

   Bei Minderkosten wird eine Bearbeitungsgebühr von CHF 200.– auf die Minderkosten aufgerechnet, wodurch sich die effektive Reduktion entsprechend verringert. In sich abgeschlossene Minusbudgetpositionen können mit Mehrbudgetpositionen verrechnet werden. Falls eine Partei eine Budgetposition vollständig auszahlen lassen möchte, um den entsprechenden Einbau nach Bezug in Eigenregie vorzunehmen, erfolgt eine Reduktion der Budgetrückzahlung um 25 % des Budgetpreises. Dieses Vorgehen ist in der Minderkostenberechnung auszuweisen. Im Übrigen erfahren das in den Kaufpreis eingerechnete Honorar und die Risikoentschädigung der erstellenden Partei keine Änderung.

   Über Mehr- und Minderkosten wird zwischen der veräussernden Partei und der erwerbenden Partei separat und per Datum der Bauabnahme abgerechnet.

   Die Mehr- bzw. Minderkosten setzen sich zusammen aus:

   a) den Planungskosten: die erwerbende Partei kommt für sämtliche Planungsleistungen, welche für die Erstellung der Offerten erbracht werden, auf. Die erstellende Partei wird diese Planungsleistungen nach geschätztem Aufwand (CHF 150.–/h) berechnen und als Pauschale anbieten;

   b) den Mehrkosten der Werkausführung und/oder Minderkosten ohne Werkausführung, jeweils offeriert -als Pauschale- durch die erstellende Partei;

   c) dem TU-Honorar auf die vorgenannten Planungs- und Ausführungskosten: 15% von lit. a) und b) vorstehend.

Vom Baubeschrieb, dem Käuferbudget und den Vertragsplänen abweichende Ausbau- und Änderungswünsche im vorgenannten Sinne meldet die erwerbende Partei der erstellenden Partei schriftlich an. Nach Eingang der schriftlichen Anmeldung erstellt die erstellende Partei jeweils eine schriftliche Auftragsänderungsofferte, welche der erwerbenden Partei im Voraus zur Ausführung zur schriftlichen Genehmigung unterbreitet werden muss. Die gewünschte Änderung wird ausgeführt, wenn die erwerbende Partei die entsprechende Offerte spätestens bis zu den darin genannten Terminen schriftlich genehmigt. Entscheidend ist das Datum des Zugangs der Genehmigung bei der veräussernden Partei. Der erstellenden Partei steht nur für schriftlich genehmigte Auftragsänderungsofferten eine Vergütung zu und die erstellende Partei ist nur verpflichtet, schriftlich genehmigte Ausbau-/Änderungswünsche auszuführen. Diese Regelung gilt für sämtliche Auftragsänderungen, egal aus welchem Grund diese anfallen. Die Bestimmungen gemäss der Definition des Bauprojekts Litera E Ziffer 2 nachfolgend bleibt in jedem Falle vorbehalten.

Anschlussgebühren, welche sich aufgrund von individuellen Ausbauwünschen der erwerbenden Partei ergeben, gehen vollumfänglich zu Lasten der erwerbenden Partei. 3% des TU-Honorars von insgesamt 15% sind zur Abdeckung dieser Mehrkosten vorgesehen.

Die erstellende Partei gibt der erwerbenden Partei die letztmöglichen Termine für mögliche Ausbau- / Änderungswünsche und Materialauswahlen schriftlich bekannt. Nach Ablauf dieser Termine sind grundsätzlich keine Änderungswünsche und/oder Materialwechsel mehr möglich. Hat die erwerbende Partei bis zum genannten Termin die Änderungswünsche und etwaig ihr zustehende Materialauswahlen nicht schriftlich getroffen und mitgeteilt, ist die veräussernde Partei berechtigt, die Materialauswahl nach bestem Wissen und Gewissen selbst vorzunehmen und das Bauobjekt gemäss Baubeschrieb fertigzustellen.

Die erwerbende Partei nimmt zur Kenntnis, dass Änderungen ausschliesslich in den zu Sonderrecht zugewiesenen Flächen erfolgen können und keine gemeinschaftlichen Anlagen tangieren dürfen. Der erstellenden Partei steht es frei, Änderungen ohne Angabe von Gründen abzulehnen. Hiervon ausgenommen sind etwaige die zu Sonderrecht ausgestalteten Einheiten.

Termine und Modalitäten der Bestellungsänderungen sind in der zwischen den Parteien abgeschlossenen Käufervereinbarung geregelt.

E. Versicherungen

Die erstellende Partei schliesst die nachfolgenden Versicherungen ab und hält von ihr beauftragte Dritte an, diese ebenso im änlichen Umfange abzuschliessen. Diese Versicherungen dürfen während der Dauer des vorliegenden Vertrags nicht eingeschränkt werden:

- *Bauherrenhaftpflichtversicherung;*
- *Bauwesenversicherung (die Deckungssumme ist nach der Bausumme des fertiggestellten Werkes zu bemessen);*
- *Berufshaftpflichtversicherung.*

Die Prämien Versicherungen sind im pauschalen Werkpreis enthalten. Die erstellende Partei verpflichtet sich, jeden Schaden, welcher ihnen zur Kenntnis gelangt, umgehend bei den Versicherunternehmen anzumelden.

Die erstellende Partei hat auf Wunsch der erwerbenden Partei den Nachweis über eine gültige Betriebshaftpflichtversicherung mit folgender Minimaldeckung mittels einer separaten Versicherungsübersicht zu erbringen:

- *Deckungssumme von CHF 10'000'000.– für Personen- und Sachschäden pro Schadenfall;*
- *Deckungssumme von CHF 1'00'000.– für reine Vermögensschäden.*

F. Bauabnahme / Gewährleistung

a) Bauabnahme

1. Die Bauabnahme erfolgt bei Vollendung des geschuldeten Bauobjekts und Bezugsbereitschaft im Sinne der öffentlich-rechtlichen Gesetzgebung (Bezugsbewilligung der Stadt Uster). Voraussetzung für die Bauabnahme des Bauobjektes ist daher deren Fertigstellung (mit Ausnahme untergeordneter Fertigstellungsarbeiten/-leistungen und/oder Garantiearbeiten sowie Umgebungsarbeiten) und die Bezugsbereitschaft (i.S.v. §12a BBV I). Das Bauprojekt gilt als bezugsbereit, wenn es hinsichtlich der Innenräume bezogen und benützt werden kann, unabhängig davon, ob noch unwesentliche Mängel gemäss SIA-Norm 118 zu beheben oder geringfügige Fertigstellungsarbeiten sowie die Umgebungsarbeiten (partiell oder vollständig) noch zu erledigen sind.

   Die Fertigstellung der Umgebung erfolgt entsprechend den Witterungsverhältnissen voraussichtlich erst nach der Bezugsbereitschaft.

   Als Zeitpunkt der Bezugsbereitschaft vorgesehen ist die Zeitspanne zwischen 1. Oktober 2028 und 31. Januar 2029. Die erstellende Partei wird der erwerbenden Partei den Bezugstermin 3 Monate im Voraus schriftlich (per Einschreiben) mitteilen (Eröffnung der Bezugsbereitschaft).

   Definition des Bauprojekts Litera G Ziffer 2 nachfolgend bleibt vorbehalten.

2. Verzögerungen infolge höherer Gewalt oder anderer von der erstellenden Partei nicht zu vertretender Umstände wie Mobilmachung, behördliche Massnahmen, Streiks, gewerkschaftliche Eingriffe, politische Aktionen, Feuersbrunst, Überschwemmung, Altlasten, nicht voraussehbare Schwierigkeiten im Baugrund (ausserordentliche Fundationen, Wasserhaltung, Baugrubensicherung etc.), archäologische Funde, Epidemien und/oder Pandemien, unvorhersehbare Lieferschwierigkeiten und unübliche Lieferverzögerungen von Baumaterialien (beispielsweise aufgrund kriegerischer Auseinandersetzungen im In- und Ausland), ausserordentliche Kälte und Regenperioden, allenfalls verspätet getroffene Entscheide der erwerbenden Partei, die eine Verzögerung im Bauablauf bewirken, sofern die erstellende Partei in jedem Einzelfall schriftlich unter Hinweis auf die eintretende Verzögerung abgemahnt hat, verspätet getroffene Entscheide der Behörden sowie Rechtsmittelverfahren, bleiben vorbehalten.

Die erstellende Partei zeigt der erwerbenden Partei diesbezügliche Verzögerungen schriftlich (per LSI) an.

3. Die Bauabnahme besteht in einer gemeinsamen Prüfung des Bauobjektes durch die erstellende Partei und die erwerbende Partei. Es obliegt der erstellenden Partei, etwaige Dritte (Unternehmer, Planer, Fachplaner und Lieferanten) hierzu beizuziehen, sowie es der erwerbenden Partei obliegt, einen Bauherrenberater und/oder Bauherrenvertreten beizuziehen.

   Über die Abnahme wird ein detailliertes Protokoll erstellt, in welchem insbesondere alle festgestellten Mängel sowie allfällige, noch nicht fertig gestellte Arbeiten aufzuführen sind. Das Abnahmeprotokoll ist durch die vorgenannten Parteien zu unterzeichnen. Die erstellende Partei hält die von ihr beauftragten Dritten (sofern die Leistungserbringung nicht durch die erstellende Partei selbst erfolgt ist) an, festgestellte Mängel umgehend vollständig nachzubessern. Für nicht an Dritte übertragene Arbeiten/Lieferungen sorgt die erstellende Partei selber für die umgehende Mängelbehebung.

   Untergeordnete Fertigstellungs- und unwesentliche Mängel/Nachbesserungsarbeiten ermächtigen die erwerbende Partei nicht dazu, die Abnahme zu verweigern. Betreffend Umgebungsarbeiten wird auf die vorstehenden sowie nachfolgenden Vereinbarungen verwiesen.

4. Verweigert oder unterlässt die erwerbende Partei die Mitwirkung an der gemeinsamen, schriftlich eröffneten Abnahme (Prüfung), so gilt das Bauobjekt per Datum der angezeigten Bauabnahme trotzdem als abgenommen.

5. Zeigen sich bei der gemeinsamen Prüfung wesentliche Mängel, welche eine Ingebrauchnahme des Bauwerks als nicht zumutbar erscheinen lassen, so vereinbaren die Parteien einen neuen Zeitpunkt für die Bauabnahme. Die erstellende Partei sorgt bis dahin dafür, dass die wesentlichen Mängel behoben werden. Betreffend diese Bauabnahme gilt das Vorgenannte sinngemäss.

b) Umgebungsarbeiten

Der erwerbenden Partei ist bekannt, dass diverse Umgebungsarbeiten (u.a. Grünanlagen etc.) per Datum der Bezugsbereitschaft und Bauabnahme allenfalls noch nicht (vollständig) fertiggestellt sein werden. Die erwerbende Partei duldet die sich aus dieser Tatsache allfällig ergebenden Immissionen bei der Fertigstellung der Umgebungsarbeiten. Die erwerbende Partei verzichtet hierdurch auf die Geltendmachung von Entschädigungsansprüchen aus in diesem Zusammenhang allfällig entstehenden Immissionen und Einschränkungen ihres Eigentums gegenüber allen involvierten Personen und Parteien.

c) Bauhandwerkerpfandrechte

Die erstellende Partei sorgt dafür, dass keine Bauhandwerkerpfandrechte, weder provisorisch noch definitiv, auf den Grundstücken eingetragen werden. Wird ein Bauhandwerkerpfandrecht vorläufig oder definitiv im Grundbuch eingetragen, leistet die erstellende Partei innert vierzehn Tagen ab Mitteilung dieses Grundbucheintrags hinreichende Sicherheit gemäss Ziff.

839 Abs. 3 ZGB, zur Verhinderung bzw. zur Löschung des Grundbucheintrags.

d) Mängelhaftung und werkvertragliche Gewährleistung

1. Die Gewährleistungsrechte basieren auf der SIA-Norm 118 (Ausgabe 2013 sowie Korrigenda SIA 118-C1:2026) und betragen:

   2 Jahre (Rügefrist) - beginnenden ab Abnahme im vorgenannten Sinne - für offene, anlässlich der Abnahme im vorgenannten Sinne noch nicht ersichtlichen Mängel;

   5 Jahre (Verjährungsfrist)- beginnend ab Abnahme im vorgenannten Sinne - für verdeckte Mängel.

   Während der zweijährigen Rügefrist ist die erwerbende Partei bzw. die Gemeinschaft der Stockwerkeigentümer/Miteigentümer berechtigt, Mängel beim Gewährleistungspflichtigen jederzeit zu rügen. Mängel, deren verspätete Behebung Schäden nach sich ziehen, sind in jedem Falle sofort zu rügen, ansonsten die erwerbende Partei oder die Gemeinschaft der Stockwerkeigentümer/Miteigentümer denjenigen Schaden selber zu tragen haben, welcher bei sofortiger Rüge des entsprechenden Mangels hätte vermieden werden können.

   Nach Ablauf der zweijährigen Garantiedauer sind verdeckte Mängel innert 60 Tagen nach Ihrer Entdeckung dem Gewährleistungspflichtigen zu rügen, andernfalls verwirkt die Mängelhaftung.

2. Die erwerbende Partei erklärt, dass Mängel, deren verspätete Behebung Schäden nach sich ziehen, in jedem Falle sofort zu rügen, ansonsten die erwerbende Partei denjenigen Schaden selbst zu tragen hat, welcher bei sofortiger Rüge des entsprechenden Mangels hätte vermieden werden können.

3. Die erwerbende Partei erklärt gegenüber der erstellenden Partei und auch mit Wirkung gegenüber dannzumal gewährleistungspflichtiger Partei, dass Tatbestände i.S. der Ziff. 5 und 6 nachfolgend keine Mängel darstellen.

4. Keine Mängel stellen geringfügige Unvollkommenheiten dar, sofern diese den vorgesehenen Gebrauch nicht wesentlich beeinträchtigen.

5. Ergänzend und in Abweichung zur Norm-SIA 118 (2013) und weiteren SIA-Normen gelten folgende Zustände nicht als Mangel oder Abweichung:

   - *Haarrisse im Mauerwerk respektive Verputz, die aus einer Distanz von 2 (zwei) und mehr Metern nicht sichtbar sind;*
   - *unbedeutende Material- und Farbunterschiede;*
   - *defekte Kittfugen sowie unbedeutende Feuchtigkeits- und Salpeterspuren im Untergeschoss (Keller etc.);*
   - *Setzungen in der Umgebung bei Auffüllungen von mehr als einem Meter;*
   - *unbedeutende Risse bei Anschlüssen von Verputz an Holzwerk, insbesondere Konstruktionsholz und Fensterrahmen innen und aussen;*

- *Kratzer in Fensterscheiben, die aus einer Distanz von zwei und mehr Metern nicht sichtbar sind;*
- *das Anwachsen und Gedeihen von Pflanzen und Grünflächen, wenn die Unterhaltsarbeiten und die Bewässerung nicht im Auftrag der Gartenbaufirma für die ersten 2 Jahre, nach Abnahme der Umgebung, enthalten ist;*
- *generell entstandene Schäden durch falschen oder mangelhaften Unterhalt, insbesondere bei der Belüftung und bei der Reinigung;*
- *für die von der erwerbenden Partei in eigener Regie bestellten und gelieferten Geräte und Bauteile (auch wenn diese durch den am Bau beauftragten Unternehmer montiert und verarbeitet werden).*

Auch das Abreissen von Wandputzen infolge erstellter Kittfugen zwischen Wand und Boden im Zusammenhang mit einem evtl. Absenken des Unterlagsbodens, ist kein Mangel. Entsprechende Kittfugen werden einmal durch die erstellende Partei ausgeführt. Die Empfehlung der erstellenden Partei ist, dies nach ca. 1 bis 2 Jahren auszuführen. Werden auf schriftlichen Wunsch der erwerbenden Partei diese vorher ausgeführt so übernimmt die erstellende Partei keine Haftung für etwaige Schäden.

Nicht als Mangel gelten sodann Schäden, die nach erfolgter Abnahme (vgl. vorne) durch höhere Gewalt, normale Abnützung, mangelnden Unterhalt oder durch Dritte verursacht wurden.

6. Die erstellende Partei übernimmt keine Haftung für unsachgemässe Lagerung von nicht geeigneten Gegenständen in Kellerräumen bzw. nicht beheizten Räumen.

7. Die erwerbende Partei ist verpflichtet, die Ausführung von Fertigstellungs- und Garantiearbeiten entschädigungslos zu dulden und die daraus entstehenden Unannehmlichkeiten entschädigungslos in Kauf zu nehmen. Diese Verpflichtung ist an Dritte (Mieter, Pächter, Nutzer) zu übertragen. Die erstellende Partei hat nicht für Mietzinsherabsetzungsansprüche von Dritten etc. aufzukommen.

   Aufgrund allfälliger Vollendungsarbeiten nach Übergabe des Bauprojektes ist es zudem möglich, dass die Balkone, Sitzplätze und Terrasse der Wohneinheiten noch nicht oder aber nur beschränkt und/oder partiell benutzt werden können; auch muss bis zur kompletten Vollendung mit Bauimmissionen gerechnet werden. Die Folgen derartiger Einschränkungen, auch finanzieller Natur, trägt ausschliesslich die erwerbende Partei.

8. Die erwerbende Partei nimmt zur Kenntnis, dass während den ersten Monaten nach Bauabnahme in den Unterniveauräumlichkeiten und -anlagen/ -einrichtungen noch erhöhte Feuchtigkeit auftreten kann. Die erstellende Partei lehnt etwaige Lagerschäden vollumfänglich ab.

9. Die Vertragsparteien sind von der Urkundsperson über die Tragweite und Bedeutung der Abtretung der Mängel-/Gewährleistungsrechte orientiert worden.

G. Rücktrittsrecht

Der erwerbenden Partei steht es nicht zu, gestützt auf Art. 377 OR von diesem Vertrag zurückzutreten.

H. Weitere Bestimmungen

1. Die Eigentumsübertragung hat heute im Anschluss an die öffentliche Beurkundung dieses Vertrages zu erfolgen.

2. Der Besitzantritt, d.h. der Übergang der Vertragsobjekte in Rechten und Pflichten, Nutzen und Gefahr, erfolgt mit der heutigen Eigentumsübertragung (Antrittstag).

3. Eine Abrechnung über Nebenkosten für die Vertragsobjekte (inkl. gemeinschaftliche Kosten) entfällt.

4. Die Vertragsparteien sind von der Urkundsperson auf die Art. 192–196 des Schweizerischen Obligationenrechtes (OR) über die Rechtsgewährleistung sowie die Art. 197 ff., Art. 219 OR und die Art. 165-180 der Norm SIA 118 in der zum Zeitpunkt der Baubewilligung gültigen Fassung über die Sachgewährleistung (Mängelhaftung), aufmerksam gemacht worden.

   Soweit rechtlich zulässig wird die kaufrechtliche Gewährspflicht des OR der veräussernden Partei für Rechts- und Sachmängel am Vertragsobjekt aufgehoben und durch die nachfolgenden Gewährleistungsklauseln ersetzt, soweit in diesem Vertrag nichts anderes vereinbart ist. Die Vertragsparteien wissen, dass sie das zwingende Nachbesserungsrecht für Baumängel am Vertragsobjekt nicht wegbedingen können (Art. 219a Abs. 2 OR). Die Parteien sind von der Urkundsperson über die Bedeutung dieser Freizeichnung von der Gewährleistungspflicht orientiert worden. Insbesondere darüber, dass diese Vereinbarung bei rechtswidriger Absicht oder grober Fahrlässigkeit (Art. 100 Abs. 1, 192 Abs. 3 OR) bzw. bei arglistigem Verschweigen (Art. 192 Abs. 3, 199 OR) ungültig ist.

   Betreffend Mängelhaftung und werkvertragliche Gewährleistung durch die erstellende Partei wird auf die vorstehenden, abschliessenden Gewährleistungsvereinbarungen verwiesen.

   Es wurden ausserhalb dieses Vertrages keinerlei Zusicherungen gemacht: weder betreffend das Bauwerk, noch betreffend das Grundstück.

5. Die Gebühren und Auslagen des Notariates und Grundbuchamtes werden wie folgt bezahlt:

   - Je zur Hälfte von der veräussernden und der erwerbenden Partei in Bezug auf den Landanteil;

   - Je zur Hälfte von der erstellenden Partei und der erwerbenden Partei in Bezug auf den Erstellungspreis.

   Die Parteien wissen, dass sie dafür von Gesetzes wegen solidarisch haften.

6. Die erwerbende Partei hat von den Bestimmungen über das gesetzliche Pfandrecht für die Grundstückgewinnsteuer Kenntnis genommen.

Die von der veräussernden Partei zu bezahlende Grundstückgewinnsteuer aus dieser Handänderung wurde durch deren Steueranwalt bereits provisorisch berechnet. Der mutmassliche Steuerbetrag wird mit Valuta heute von der erwerbenden Partei auf Anrechnung an den Kaufpreis und für Rechnung der veräussernden Partei an das Steueramt der Stadt Uster bezahlt.

Auf eine weitergehende Sicherstellung der Grundstückgewinnsteuer verzichtet die erwerbende Partei.

7. Die erstellende Partei verpflichtet sich, während der Bauzeit eine Bauzeitversicherung sowie eine Bauwesenversicherung und eine Bauherrenhaftpflichtversicherung auf eigene Kosten abzuschliessen.

   Ab Fertigstellung des Bauobjekts erfolgt eine Schaden- und Haftpflichtversicherung der Vertragsobjekte im Rahmen einer allenfalls durch die Gemeinschaft der Stockwerkeigentümer noch abzuschliessenden Versicherung für die gemeinschaftliche Liegenschaft.

   Eine besondere Versicherung für die Vertragsobjekte, die aufgrund von Artikel 54 des Versicherungsvertragsgesetzes (VVG) auf die erwerbende Partei übergehen würde, besteht nicht.

8. Die Vertragsobjekte sind pfandrechtsfrei zu übertragen, d.h., die Vertragsobjekte und die gemeinschaftlichen Grundstücke sind aus der Pfandhaft der bestehenden Grundpfandrechte zu entlassen. Die veräussernde Partei hat bis zur heutigen Eigentumsübertragung für die dafür nötige Bewilligung der Gläubiger besorgt zu sein.

9. Den Parteien ist Art. 649a Abs. 1 ZGB bekannt, wonach vereinbarte Nutzungs- und Verwaltungsordnungen, gefasste Verwaltungsbeschlüsse sowie richterliche Urteile und Verfügungen für jeden Rechtsnachfolger eines Miteigentümers (Stockwerkeigentümer) verbindlich sind. Die veräussernde Partei hat die erwerbende Partei über alle bestehenden Beschlüsse, Vereinbarungen etc., welche nicht im Grundbuch angemerkt und noch von Bedeutung sind, zu orientieren und ihr die vorhandenen Unterlagen zu übergeben.

   Die erwerbende Partei bestätigt, eine Kopie des Reglements der Stockwerkeigentümergemeinschaft sowie der Nutzungs- und Verwaltungsordnung der Miteigentümer erhalten zu haben, deren Inhalt zu kennen und damit einverstanden zu sein.

   Soweit das Reglement der Stockwerkeigentümergemeinschaft oder die Nutzungs- und Verwaltungsordnung der Miteigentümer Bestimmungen enthalten, die über die Nutzung und Verwaltung hinausgehen und somit für den Rechtsnachfolger nicht von Gesetzes wegen verbindlich sind, überbindet die veräussernde Partei diese Bestimmungen der erwerbenden Partei, mit der Pflicht zur Weiterüberbindung im Veräusserungsfall.

10. Die im Reglement der Stockwerkeigentümergemeinschaft und/oder der Nutzungs- und Verwaltungsordnung der Miteigentümer allenfalls enthaltene Schiedsgerichtsklausel wird von der erwerbenden Partei auch für sie als verbindlich anerkannt.

11. Die veräussernde Partei wird bis zur Bezugsbereitschaft für die Verwaltung der Stockwerk-/Miteigentümergemeinschaft einen Verwaltungsvertrag mit

einer Liegenschaftsverwaltung abschliessen, zu marktüblichen Konditionen.

Die erwerbende Partei tritt mit der Bezugsbereitschaft in Rechten und Pflichten in diesen Verwaltungsvertrag ein.

Die veräussernde Partei informiert die erwerbende Partei über Abschluss, Inhalt und Konditionen des entsprechenden Vertrages. Allenfalls vorhandene Unterlagen werden der erwerbenden Partei anlässlich der Bezugsbereitschaft in Kopie übergeben.

Die erwerbende Partei tritt anteilmässig in die von der Stockwerkeigentümergemeinschaft als Ganzes bzw. von der Verwaltung abgeschlossenen Versicherungen und anderen Verträge (Verwaltungsvertrag, Wartungs- und Serviceverträge, Hauswartung etc.) mit allen Rechten und Pflichten ein unter gleichzeitiger Entlassung der veräussernden Partei.

12. Der erwerbenden Partei ist bekannt, dass die Stockwerkeigentümergemeinschaft für die auf die letzten drei Jahre entfallenden Beitragsforderungen gemäss Art. 712i ZGB Anspruch auf Errichtung eines Pfandrechtes und gemäss Art. 712k ZGB eine Retentionsrecht an den beweglichen Sachen hat.

    Aufgrund dessen, dass die Bauten und Anlagen auf dem in Stockwerkeigentum aufgeteilten Grundstück erst noch fertigzustellen sind, erklärt die veräussernde Partei, dass keine von ihr zu leistende Beiträge fällig werden bzw. sind und verweist diesbezüglich auf das angemerkte, der erwerbenden Partei bekannte Reglement der Stockwerkeigentümergemeinschaft.

13. Die Parteien sind verpflichtet, sämtliche obligatorisch wirkenden Vereinbarungen dieses Vertrages einem allfälligen Rechtsnachfolger im Eigentum zu überbinden, mit der Pflicht zur fortlaufenden Weiterüberbindung, mit Schadenersatzpflicht im Unterlassungsfalle.

14. Die Urkundsperson hat die erwerbende Partei darauf hingewiesen, dass öffentlich-rechtliche Eigentumsbeschränkungen unabhängig von einer Anmerkung im Grundbuch rechtsgültig bestehen können. Die erwerbende Partei hat sich daher bei den zuständigen Amtsstellen über solche Eigentumsbeschränkungen (Nutzungsvorschriften und -beschränkungen, baurechtliche Vorschriften und Auflagen, etc.) direkt zu informieren. Im Weiteren wurde die erwerbende Partei von der Urkundsperson auf den Bestand des ÖREB-Katasters hingewiesen. Gegenstand dieses Katasters sind öffentlich-rechtliche Eigentumsbeschränkungen, die nach den Vorschriften des Zivilgesetzbuches (ZGB) nicht im Grundbuch angemerkt werden. Der Inhalt dieses Katasters gilt als bekannt (Art. 17 Geoinformationsgesetz).

15. Die Parteien stellen fest, dass zum Zeitpunkt der Beurkundung auf dem gemeinschaftlichen Grundstück Kataster C2738 kein im Kataster der belasteten Standorte (KbS) verzeichneter Standort liegt.

16. Die im Zusammenhang mit der Bauausführung erforderlich werdenden Aufhebungen, Änderungen sowie Neubegründungen von Anmerkungen, Vormerkungen und Dienstbarkeiten im Grundbuch dürfen keine wesentlichen Beeinträchtigungen in Bezug auf die Nutzung der Vertragsobjekte nach sich ziehen. Die erwerbende Partei erteilt der veräussernden Partei die Vollmacht (mit dem Recht zur Mehrfachstellvertretung, Selbstkontrahierung und Substitution) für die in diesem Zusammenhang notwendigen öffentlichen Beurkundungen (Begründung, Änderung und Löschung von Anmerkungen,

Vormerkungen und Dienstbarkeiten) und zur Abgabe der entsprechenden Grundbuchanmeldungen.

Weiter wird die veräussernde Partei bevollmächtigt (mit dem Recht zur Mehrfachstellvertretung, Selbstkontrahierung und Substitution) die Stockwerkeigentumsbegründung noch abzuändern, z.B. durch Aufteilung oder Zusammenlegung von noch nicht an Dritte verkauften Stockwerkeinheiten, wobei Lage, Umfang und Wertquoten der Vertragsobjekte nicht verändert werden dürfen. Für den Fall einer solchen Änderung bevollmächtigt (mit dem Recht zur Mehrfachstellvertretung, Selbstkontrahierung und Substitution) die erwerbende Partei die veräussernde Partei zur Unterzeichnung der nötigen Verträge (z.B. des Reglements der Stockwerkeigentümergemeinschaft und der weiteren Begründungsunterlagen Stockwerkeigentum bzw. deren Änderung und/oder Ergänzung) und für die erforderlichen Grundbucheinträge.

Diese vorstehenden Vollmachten sind befristet bis zur Eigentumsübertragung des letzten Miteigentumsanteils am Grundstück Kataster C2738, längstens bis zum 30. Juni 2029

Die diesbezüglichen notariellen und grundbuchamtlichen Kosten hat die veräussernde Partei allein zu tragen.

17. Sofern notwendig: Da es sich bei der erwerbenden Partei um eine Mehrheit von Personen handelt, haften diese für sämtliche Verpflichtungen aus diesem Vertrag solidarisch.

18. Sofern nötig: Die erwerbende Partei erklärt, nicht einem Güterstand (z.B. Gütergemeinschaft, Güterverbindung) zu unterstehen, der sich auf ihre Geschäftsfähigkeit einschränkend auswirkt.

19. Sofern notwendig: Die Vertragsparteien sind auf die Bestimmungen des Bundesgesetzes über den Erwerb von Grundstücken durch Personen im Ausland (BewG) und die dazugehörende Verordnung hingewiesen worden.

    [Erbwerber] ist mit einer gültigen Niederlassungsbewilligung C / Aufenthaltsbewilligung B in der Schweiz wohnhaft, worüber er/sie sich ausgewiesen hat, und erklärt, auch den tatsächlichen Wohnsitz (Lebensmittelpunkt) hier zu haben. Als Staatsbürgerin eines Mitgliedstaates der Europäischen Union oder der Europäischen Freihandelsassoziation bedarf er/sie somit keiner Erwerbsbewilligung.

20. Die Parteien vereinbaren, dass - vorbehältlich anderweitiger zwingender Formvorschriften - Abänderungen und Ergänzungen der werkvertraglichen Abreden, insbesondere auch die Abänderung dieser Bestimmung, der Schriftform bedürfen. Die Urkundsperson hat die Parteien darauf aufmerksam gemacht, dass Abänderungen und Ergänzungen objektiv- und/oder subjektivwesentlicher Vertragsbestimmungen der öffentlichen Beurkundung bedürfen. Die Vertragssprache ist ausschliesslich Deutsch.

21. Die Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen dieses Vertrages berührt die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen und des Vertrages als Ganzes nicht. Eine unwirksame Bestimmung wird automatisch durch eine Bestimmung ersetzt, die dem wirtschaftlichen Zweck der unwirksamen Bestimmung möglichst nahekommt. Dasselbe gilt beim Vorliegen von Vertragslücken.

22. Die Parteien unterstellen diesen Vertrag ausschliesslich schweizerischem Recht. Allfällige sich ergebende Streitigkeiten zwischen den Vertragsparteien über Entstehung, Auslegung und Erfüllung dieses Vertrages werden durch die ordentlichen Gerichte entschieden. Der Gerichtsstand für allfällige Streitigkeiten aus diesem Vertrag ist Zürich.

23. Die Vertragsparteien erklären, diesen Vertrag vorgängig mit ihren Rechtsvertretern detailliert geprüft zu haben.

Uster, TT.MM.JJJJ

Für die veräussernde Partei:

.....
Christoph Dettwyler

Für die erstellende Partei:

.....

Die erwerbende Partei:

.....
ERWERBER

.....
ERWERBER

Diese Urkunde mit den Bestandteil bildenden Unterlagen

- Grundstückbeschreibungen
- Baubeschrieb vom 04.11.2026
- Vertragspläne vom 29.10.2026, Wohnung und Keller Mst. 1:100
- Käufervereinbarung vom xx.xx.2026
- Rabattvereinbarung vom xx.xx.2026
- Käuferbudget, Budgetblatt pro Wohnung vom 02.11.2026

enthält den mir mitgeteilten Parteiwillen. Sie ist von den in der Urkunde genannten erschienenen Personen heute vor mir gelesen und eingesehen, als richtig anerkannt und unterzeichnet worden.

Uster, TT.MM.JJJJ, Uhr

NOTARIAT USTER

Vorname Name, Funktion

Gesetzliches Pfandrecht für die Grundstückgewinnsteuer

Für die **Grundstückgewinnsteuer** bei einer Handänderung steht den Gemeinden im Kanton Zürich **ein gesetzliches Pfandrecht** am betroffenen Grundstück zu.

Wird diese Steuer vom Pflichtigen nicht bezahlt, so kann die Gemeinde das gesetzliche Pfandrecht eintragen lassen und letztlich die Zwangsverwertung des Grundstückes zu ihren Gunsten verlangen.

Steuerpflichtig ist der Veräusserer. Dieser hat dem Gemeindesteueramt innert 30 Tagen nach der Handänderung (Eigentumsübertragung) eine Steuererklärung einzureichen. Das Notariat übergibt dem Veräusserer das Steuererklärungsformular.

Handänderungen im Sinne dieser Vorschriften sind

- die **zivilrechtlichen Eigentumsübertragungen,** welche in der Regel eine Eintragung im Grundbuch erfordern, wie Kauf und Tausch, und
- die sogenannten **wirtschaftlichen Handänderungen,** d.h. Rechtsgeschäfte, die in Bezug auf die Verfügungsgewalt über ein Grundstück wirtschaftlich wie eine Handänderung wirken,

soweit sie nicht von der Steuerpflicht befreit sind oder diese aufgeschoben wird (wie bei Schenkung, Erbvorbezug, Ersatzbeschaffung, Grenzbereinigung, Quartierplan).

Das **gesetzliche Pfandrecht** der Gemeinde besteht für

- die aufgrund der **aktuellen** Handänderung geschuldete Grundstückgewinnsteuer (inkl. allfälligem aufgrund früherer Ersatzbeschaffung aufgeschobenem Grundstückgewinn) und
- die aufgrund von **früheren** zivilrechtlichen und/oder wirtschaftlichen Handänderungen am selben Grundstück noch geschuldeten Grundsteuern.

Es erlischt indessen, wenn es nicht **innerhalb von drei Jahren** nach der Handänderung im Grundbuch eingetragen wird (bei wirtschaftlichen Handänderungen beginnt diese Frist mit der Wahrnehmung der Handänderung durch die Steuerbehörde).

Die Grundstückgewinnsteuer wird aufgeschoben bei Veräusserung einer dauernd und ausschliesslich selbstgenutzten Wohnliegenschaft (Einfamilienhaus oder Eigentumswohnung), soweit der Erlös innert angemessener Frist zum Erwerb oder zum Bau einer gleichgenutzten Ersatzliegenschaft verwendet wird. Wird ein Steueraufschub infolge Ersatzbeschaffung gewährt, auch wenn dieser erst später, d.h. nach erfolgter Eigentumsübertragung des gegenwärtigen Veräusserungsgeschäftes geltend gemacht wird, so wird der bereits beim Steueramt zur Sicherstellung einbezahlte Steuerbetrag dem Veräusserer erstattet.

Aufgrund der allgemeinen Anwendung der Einheitsmethode kommt das Recht zur Besteuerung des aufgeschobenen Grundstückgewinns bei Wegfall des Steueraufschubs grundsätzlich der Zuzugsgemeinde zu.

Die Steuerbehörde hat den infolge der Ersatzbeschaffung aufgeschobenen Grundstückgewinn sowie die massgebende Besitzesdauer durch eine mit Rechtsmitteln anfechtbare Verfügung verbindlich festzusetzen.

Das gesetzliche Pfandrecht der Gemeinde für den aufgeschobenen Grundstückgewinn kann während der Eintragungsfrist dennoch bestehen, sofern die Voraussetzungen des Steueraufschubs nicht gegeben waren oder ein Rechtsmissbrauch vorliegt. Zum Beispiel klärt die Steuerbehörde ab, ob beim Steuerpflichtigen ursprünglich eine Absicht des dauernden Verbleibens im Ersatzobjekt vorhanden war, wenn der Steuerpflichtige nach einer Verbleibdauer von weniger als einem Jahr seinen Wohnsitz an einem anderen Ort begründet.

Der Erwerber kann beim zuständigen Gemeindesteueramt Auskunft über die für das fragliche Grundstück noch nicht veranlagte und noch nicht bezahlte Grundstückgewinnsteuer verlangen. Das Notariat stellt ihm auf Wunsch das entsprechende amtliche Formular zur Verfügung.

Eine geeignete **Sicherstellung der Bezahlung der Grundstückgewinnsteuer durch den Veräusserer** kann von den Parteien im Kaufvertrag vereinbart werden.

Weitere Auskünfte erteilt das Notariat oder das Gemeindesteueramt, insbesondere auch bei Vorliegen von besonderen Umständen (wie z.B. bei Steueraufschub und -befreiung infolge Ersatzbeschaffung durch den Verkäufer, bei kombinierten Rechtsgeschäften, bei allfälligem Vorliegen von wirtschaftlichen Handänderungen).

Ein elektronisches Steuererklärungsformular mit einer Möglichkeit zur Berechnung der mutmasslichen Grundstückgewinnsteuer ist im Internet erhältlich unter:

http://steueramt.formular.stzh.ch/default.aspx?gemnr=1

Datum:

Zur Kenntnis genommen, und Steuererklärungsformular erhalten,

der/die Erwerber/in: der/die Veräusserer/in: